

DIREITO DO CONSUMIDOR

Competência, Sanções Administrativas e Penais, Consumidor em Juízo



SUMÁRIO

1. Competência em Matéria Consumerista	3
2. Sanções Administrativas	8
3. Infrações Penais	10
4. Defesa do Consumidor em Juízo	14
4.1. Ampla Tutela na Defesa do Consumidor	14
4.2. Competência do Domicílio do Consumidor nas Ações Individuais	15
4.3. Tutela Coletiva do Consumidor	15
5. Convenção Coletiva de Consumo	26
6. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC)	27
Resumo	29
Questões de Concurso	32
Gabarito	39
Gabarito Comentado	40

COMPETÊNCIA

1. COMPETÊNCIA EM MATÉRIA CONSUMERISTA

A competência em matéria consumerista é tema de Direito Constitucional. A Constituição Federal neste ponto estabeleceu a **competência legislativa concorrente** entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo, e sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor (art. 24, V e VIII). E fixou a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30 da CF/88). O art. 55 reforça a atuação conjunta da União, dos Estados e do Distrito Federal quanto à edição de normas relativas a atividades próprias do mercado de consumo.

No âmbito da legislação concorrente, compete à União estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º, da CF/88). No exercício dessa competência e seguindo o mandamento constitucional inscrito no art. 48 do ADCT, a União editou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Se por um lado a competência concorrente assegura maior proteção aos direitos do consumidor, por outro acabou gerando vários conflitos em razão da ausência de critérios objetivos para diferenciar as áreas de atuação de cada Ente Federativo.

Alguns temas específicos, levados ao conhecimento do STF, foram definidos pela jurisprudência da Corte. No quadro abaixo, elencamos os principais:

Jurisprudência

Leis declaradas formalmente inconstitucionais, em razão da Competência da União para legislar sobre o tema:

Compete à União legislar sobre cobrança em estacionamento privado. “O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). STF, ADI 4008.

É inconstitucional a legislação estadual que estabelece a redução obrigatória das mensalidades da rede privada de ensino durante a vigência das medidas restritivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus.
Essa lei viola a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, da CF/88). STF, ADI 6575.

É inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços de ensino e de telefonia celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes. STF, Plenário. ADI 5399/SP e ADI 6191/SP.

É formalmente inconstitucional lei estadual que estabelece obrigações referentes a serviço de assistência médico-hospitalar que interferem nas relações contratuais estabelecidas entre as operadoras de planos de saúde e seus usuários.
STF, Plenário. ADI 7029/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/5/2022 (Info 1053).

Leis declaradas formalmente inconstitucionais, em razão da Competência da União para legislar sobre o tema:

É inconstitucional legislação estadual que impeça as operadoras de planos de saúde de recusarem o atendimento ou a prestação de alguns serviços, no âmbito de seu território, aos usuários diagnosticados ou suspeitos de estarem com Covid-19, em razão de período de carência contratual vigente. Essa norma é inconstitucional por usurpar competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, Comercial e política de seguros (art. 22, I e VII, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 6493/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/6/2021 (Info 1021).

Por usurpar a competência da União para legislar privativamente sobre direito civil e política de seguros, é formalmente inconstitucional lei estadual que estabelece a possibilidade de o Poder Executivo proibir a suspensão ou o cancelamento de planos de saúde por falta de pagamento durante a situação de emergência do novo coronavírus (Covid-19).
STF. Plenário. ADI 6441/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/5/2021 (Info 1017).

É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo máximo de 24 horas para as empresas de plano de saúde regionais autorizarem ou não solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos em seus usuários que tenham mais de 60 anos. Essa lei é inconstitucional por usurpar competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e política de seguros (art. 22, I e VII, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 6452/ES, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/6/2021 (Info 1021).

É inconstitucional lei estadual que vede a inscrição em cadastro de proteção ao crédito de usuário inadimplente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
STF. Plenário. ADI 6668/MG.

É inconstitucional lei estadual que proíbe a cobrança de juros, multas e parcelas vencidas de contratos de financiamento. STF. Plenário. ADI 6938/PB.

É inconstitucional norma estadual que vede ao consumidor, pessoa física, o abastecimento de veículos em local diverso do posto de combustível.
STF. Plenário. ADI 6580/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/5/2021 (Info 1016).

É formalmente inconstitucional lei estadual que concede descontos aos idosos para aquisição de medicamentos em farmácias localizadas no respectivo estado.
STF. Plenário. ADI 2435/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/12/2020 (Info 1003).

É inconstitucional norma estadual que autoriza a suspensão, pelo prazo de 120 dias, do cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos realizados e empréstimos consignados.
Ao interferir nas relações obrigacionais firmadas entre instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, a lei adentrou em matéria relacionada com direito civil e com política de crédito, assuntos que são de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I e VII, da CF/88.
STF. Plenário. ADI 6495/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/11/2020 (Info 1000).

Leis declaradas formalmente inconstitucionais, em razão da Competência da União para legislar sobre o tema:

Compete à União definir regras de suspensão e interrupção do fornecimento dos serviços de energia elétrica. Em razão disso, é inconstitucional lei estadual que proíbe que as empresas concessionárias ou permissionárias façam o corte do fornecimento de água, energia elétrica e dos serviços de telefonia, por falta de pagamento, em determinados dias (exs.: sextas-feiras, vésperas de feriados etc.).

STF. Plenário. ADI 5798/TO, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 3/11/2021 (Info 1036).

Obs. 1: vide Lei n. 14.015/2020, que alterou a Lei n. 8.987/95 e a Lei n. 13.460/2017.

Obs. 2: cuidado com o entendimento excepcional do STF durante o período da pandemia da Covid-19 (STF. Plenário. ADI 6588/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 28/5/2021. Info 1019).

Fonte: Buscador DOD.

É inconstitucional lei estadual que proíbe que as empresas concessionárias cobrem “taxa” de religação no caso de corte de fornecimento de energia por atraso no pagamento. Essa lei estadual invadiu a competência privativa da União para dispor sobre energia, violando, assim, o art. 22, IV, da CF/88. Além disso, também interferiu na prestação de um serviço público federal, considerando que o serviço de energia elétrica é de competência da União, nos termos do art. 21, XII, “b”, da CF/88. STF. Plenário. ADI 5610/BA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/8/2019 (Info 946).

É inconstitucional lei estadual que impõe às montadoras, concessionárias e importadoras de veículos a obrigação de fornecer veículo reserva a clientes cujo automóvel fique inabilitado por mais de quinze dias por falta de peças originais ou por impossibilidade de realização do serviço, durante o período de garantia contratual.

STF. Plenário. ADI 5158/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6/12/2018 (Info 926).

É inconstitucional lei estadual que obriga as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações a manterem escritórios regionais e representantes legais para atendimento presencial de consumidores em cidades com população superior a 100 mil habitantes, bem como a divulgarem os correspondentes endereços físicos no site, no contrato de prestação de serviços e nas faturas enviadas aos usuários.

Trata-se de matéria relativa a “serviços públicos de telecomunicações”, cuja competência é privativa da União (art. 21, XI e art. 22, IV, da CF/88). STF. Plenário. ADI 5725, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 06/12/2018.

Fonte: Buscador DOD.

É inconstitucional lei estadual que estabelece a obrigatoriedade de que os rótulos ou embalagens de todos os produtos alimentícios comercializados no Estado contenham uma série de informações sobre a sua composição, que não são exigidas pela legislação federal. STF. Plenário. ADI 750/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/8/2017 (Info 871).

Constitucionalidade de Leis Estaduais

É válida lei estadual que obrigue empresas prestadoras de serviços de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e no atacado — que já possuam Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) — a fornecerem atendimento telefônico gratuito a seus clientes.

STF. Plenário. ADI 4118/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 25/2/2022 (Info 1045).

É constitucional a proibição — por lei estadual — de que instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil façam telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo.

Essa lei trata sobre defesa do consumidor, matéria que é de competência concorrente (art. 24, V, da CF/88), servindo para suplementar os princípios e as normas do CDC e reforçar a proteção dos consumidores idosos, grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social.

STF. Plenário. ADI 6727/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/5/2021 (Info 1016).

São constitucionais as normas estaduais, editadas em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, pelas quais veiculados a proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança, a forma de pagamentos dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios.

STF. Plenário. ADI 6432/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/4/2021 (Info 1012).

É constitucional legislação estadual que proíbe toda e qualquer atividade de comunicação comercial dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica.

STF. Plenário. ADI 5631/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/3/2021 (Info 1011).

É constitucional lei estadual que limita ligações de telemarketing. Normas estaduais que disponham sobre obrigações destinadas às empresas de telecomunicações, relativamente à oferta de produtos e serviços, incluem-se na competência concorrente dos estados para legislar sobre direitos do consumidor. STF. Plenário. ADI 5962/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25/2/2021 (Info 1007).

É constitucional lei estadual que obriga as empresas prestadoras de serviço público de fornecimento de energia elétrica e água a notificarem, com aviso de recebimento, a realização de vistoria técnica em medidor localizado nas residências de usuários, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores.

STF. Plenário. ADI 4914, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/12/2020.

É constitucional norma estadual que disponha sobre a exposição de produtos orgânicos em estabelecimentos comerciais.

STF. Plenário. ADI 5166/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/11/2020 (Info 997).

É constitucional norma estadual que dispõe sobre a obrigatoriedade de rotulagem em produtos de gêneros alimentícios destinados ao consumo humano e animal, que sejam constituídos ou produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, no percentual igual ou superior a 1%, no âmbito do Estado federado. É o caso, por exemplo, da Lei n. 14.274/2010, do Estado de São Paulo.

STF. Plenário. ADI 4619/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 9/10/2020 (Info 994).

Constitucionalidade de Leis Estaduais

É constitucional lei estadual que proíba, no âmbito estadual, a inserção de cláusulas que exijam a fidelização nos contratos prestação de serviços.

A fidelização contratual consiste em contrapartida exigida do consumidor, em razão de benefícios oferecidos pela prestadora na formação do contrato de prestação de serviços, todavia, não se confunde com esse.

A cláusula de fidelidade contratual é autônoma e agregativa ao contrato de prestação de serviço, inserindo-se no espaço comercial das prestadoras, e não no campo regulatório das atividades de caráter público.

O objeto da norma estadual impugnada em nada interfere no regime de exploração ou na estrutura remuneratória da prestação do serviço.

Essa lei busca apenas a proteção do consumidor, ainda que realizada paralelamente a contrato de prestação de serviço.

STF. Plenário. ADI 5963, Rel. Rosa Weber, julgado em 29/06/2020 (Info 992 – clipping).

É constitucional lei estadual que estabeleça que as instituições de ensino superior privada são obrigadas a devolver o valor da taxa de matrícula, podendo reter, no máximo, 5% da quantia, caso o aluno, antes do início das aulas, desista do curso ou solicite transferência.

STF. Plenário. ADI 5951, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 16/06/2020 (Info 985).

É constitucional lei estadual que autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas desportivas e nos estádios.

Trata-se de legislação sobre consumo, matéria de competência concorrente (art. 24, V, da CF/88).

É constitucional lei estadual que obriga as prestadoras do serviço de Internet móvel e de banda larga a apresentar, na fatura mensal, gráficos informando a velocidade diária média de envio e de recebimento de dados entregues no mês.

É constitucional lei estadual que obriga as empresas de telefonia fixa e móvel a cancelarem a multa contratual de fidelidade quando o usuário comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão do contrato.

STF. Plenário. ADI 4908/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/4/2019 (Info 937).

É constitucional lei estadual ou municipal que imponha sanções às agências bancárias que não instalem divisórias individuais nos caixas de atendimento.

Trata-se de matéria relativa à relação de consumo, o que garante ao Estado competência concorrente para legislar sobre o tema (art. 24, V, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 4633/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/04/2018.

É constitucional lei estadual que obrigue os planos de saúde a fornecerem aos consumidores informações e documentos justificando as razões pelas quais houve recusa de algum procedimento, tratamento ou internação. STF. Plenário. ADI 4512/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/2/2018 (Info 890).

Constitucionalidade de Leis Municipais

Compete aos municípios legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios, em razão do preponderante interesse local envolvido. STF. Plenário. RE 738481/SE, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16/8/2021 (Repercussão Geral – Tema 849) (Info 1025).

É constitucional lei municipal que estabelece que os supermercados e hipermercados do Município ficam obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente no setor de caixas, de forma que a espera na fila para o atendimento seja de, no máximo, 15 minutos. Isso porque compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de estabelecimentos empresariais. Vale ressaltar que essa lei municipal não obriga a contratação de pessoal, e sim sua colocação suficiente no setor de caixas para o atendimento aos consumidores. STF. 1ª Turma. ARE 809489 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/5/2019 (Info 942).

É constitucional lei municipal que proíbe a conferência de mercadorias realizada na saída de estabelecimentos comerciais localizados na cidade. A Lei prevê que, após o cliente efetuar o pagamento nas caixas registradoras da empresa instaladas, não é possível nova conferência na saída.

Os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88), ainda que, de modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor. STF. 2ª Turma. RE 1052719 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 25/9/2018 (Info 917).
Fonte: Buscador DOD.

Quanto à fiscalização, o art. 55, §1º, dispõe ser atribuição de todos os Entes Federativos, incluindo-se aqui, também, os Municípios, a fiscalização e controle da produção, industrialização, distribuição e publicidade de produtos e serviços. Neste ponto, não há grandes conflitos, como ocorre na competência legislativa.

No entanto, deve-se ter o cuidado de evitar a dupla sanção administrativa pelo mesmo ato ilícito (vedação ao *bis in idem*). Em geral, a atribuição, para apurar infrações às normas de defesa do consumidor e punir os responsáveis, compete aos PROCONs (sigla: abreviação de “proteção ao consumidor”), que são órgãos Estaduais e/ou Municipais legitimados em razão do poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) típico de suas atribuições, a aplicar sanções administrativas previstas no art. 56 do CDC.

2. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Qualquer violação às normas de defesa do consumidor enseja a aplicação das sanções administrativas previstas no art. 56 do CDC, sem prejuízo da aplicação de sanções de natureza cível (responsabilidade civil pelo dano causado) e sanções penais (caso a conduta também seja tipificada como infração penal).

As sanções administrativas, cíveis e penais são cumulativas e independentes entre si, haja vista a independência das instâncias. Por isso, a reparação na esfera judicial, por parte do fornecedor, não obsta a aplicação das sanções administrativas, que tem por objetivo a punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo.

O art. 56 elenca as seguintes sanções administrativas, que podem, em casos excepcionais, ser aplicadas em caráter cautelar:

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	
I – Multa;	Será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347/1985. Se o valor da pena de multa não for pago em 30 dias, o débito será inscrito em dívida ativa do órgão que houver aplicado a sanção, conforme disposto no art. 55 do Decreto 2.181/1997.
II – apreensão do produto; III – inutilização do produto; IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V – proibição de fabricação do produto; VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII – suspensão temporária de atividade; VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;	Sanções aplicadas pela Administração mediante processo administrativo, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade ou insegurança do produto ou serviço*.
IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI – intervenção administrativa;	Serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo (pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença). A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	
XII – imposição de contrapropaganda.	Será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

*Não obstante a previsão de aplicação das sanções referidas nos incisos II a VIII do art. 56, quando forem constatados vícios de quantidade, qualidade ou insegurança de produto/serviço, importante a observação feita por Leonardo Garcia, no sentido de que, em caso de produtos ou serviços que apresentem periculosidade somente após a sua introdução no mercado de consumo, deve-se priorizar a medida preventiva do *recall* nos termos do art. 10 do CDC, ou seja, realizar providências para sanar o vício antes de ocorrer qualquer acidente de consumo.

JURISPRUDÊNCIA

É possível o redirecionamento da condenação de veicular contrapropaganda imposta a posto de gasolina matriz à sua filial. Ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo. Eventual decisão contrária à matriz por atos prejudiciais a consumidores é extensível às filiais. STJ. 3ª Turma. REsp 1655796-MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

3. INFRAÇÕES PENAIS

A Lei 8.078/90 forma um microssistema, porque abarca a proteção do consumidor nos mais diversos aspectos: cível, administrativo, penal e processual. A tutela penal das relações de consumo apresenta-se no Título II do CDC, que além de tipificar 12 condutas como crime, ainda dispõe acerca dos seguintes temas: concurso de agentes (art. 75), circunstâncias agravantes dos tipos penais (art. 76), disposições específicas sobre a pena de multa (art. 77) e sobre as penas restritivas de direito (art. 78), disposições processuais penais acerca da fiança (art. 79) e legitimidade para atuação na assistência de acusação (art. 80).

O bem jurídico tutelado nos delitos de Direito Penal do Consumidor são as *relações de consumo*, como expressamente indica o art. 61 do CDC. A ação penal de todos os crimes previstos no CDC é pública incondicionada.

Todos os delitos são de menor potencial ofensivo (pena máxima cominada de até 2 anos), portanto, são de competência dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95). Assim, todas as infrações penais do CDC são apuradas mediante termo circunstanciado (art. 69) e a elas se aplicam os institutos despenalizadores próprios da Lei dos Juizados (composição dos danos civis, transação penal. E, também, suspensão condicional do processo).

Apenas DUAS modalidades admitem CULPA (art. 63, §2º e art. 66, § 2º), os demais tipos penais são TODOS DOLOSOS.

Em resumo, da leitura dos preceitos primários dos tipos, podemos identificar as seguintes espécies de delitos:

- Arts. 63 a 65: crimes ligados à nocividade e às periculosidade dos produtos e serviços;
- Arts. 66 a 69: crimes referentes à publicidade e às informações no mercado de consumo;
- Arts. 72 e 73: crimes acerca das informações mantidas pelos cadastros e banco de dados sobre consumidores;
- **Art. 70:** crimes quanto às peças de reparo;
- **Art. 71:** cobranças abusivas ou vexatórias;
- **Art. 74:** termos de garantia.

Quanto ao preceito secundário, todos os delitos tipificados no CDC são apenados com DETENÇÃO e/ou MULTA. E os padrões de pena são:

- Detenção de 6 meses a 2 anos + multa;
- Detenção de 3 meses a 1 ano + multa;
- Detenção de 1 a 6 meses OU multa.

Com o resumo acima, você consegue resolver a maioria das questões de concurso. Mas, caso não queira correr nenhum risco na hora da prova, colacionamos, aqui, os delitos previsto no CDC, para que você possa fazer uma leitura rápida:

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1º Incurrerá nas mesmas penas **quem deixar de alertar**, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2º Se o crime é CULPOSO:

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.

Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Parágrafo único. Incurrerá nas mesmas penas **quem deixar de retirar do mercado**, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.

Art. 65. Executar **serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação** de autoridade competente:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.

§ 2º A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também caracteriza o crime previsto no *caput* deste artigo [Art. 39, XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo].

Art. 66. Fazer **afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante** sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§ 2º Se o crime é CULPOSO;

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.

Art. 67. Fazer ou promover **publicidade** que sabe ou deveria saber ser **enganosa ou abusiva**:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Art. 69. **Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos** que dão base à **publicidade**:

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.

Art. 70. Empregar na **reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização** do consumidor:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

Art. 71. Utilizar, na **cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento** que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

Art. 72. **Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele** constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:

Pena – Detenção de seis meses a um ano ou multa.

Art. 73. **Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor** constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser **inexata**:

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.

Art. 74. **Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia** adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo;

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.



Caro(a) aluno (a), em relação à tutela penal do CDC, a parte que mais cai em concursos são questões relacionadas ao conhecimento das circunstâncias agravantes previstas no art. 76 do CDC.

As agravantes são circunstâncias legais aplicáveis pelo Juiz, no segundo momento do método trifásico de dosimetria da pena, e tem a função de aumentar a pena base. As circunstâncias agravantes previstas no CDC são complementares àquelas previstas no art. 61 do Código Penal.

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

- I – serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade;
- II – ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
- III – dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;
- IV – quando cometidos:
 - a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;
 - b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não;
- V – serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.

Por outro lado, em que pese a previsão de circunstâncias agravantes específicas dos crimes tipificados do CDC, o Código não traz a previsão de atenuantes, devendo o aplicador do direito utilizar apenas àquelas previstas no Código Penal (art. 65 e 66 do CP).

Quanto às modalidades de penas, além da pena privativa de liberdade e da multa, o CDC elenca outros tipos de pena. E, diferente do que ocorre no Código Penal, no qual as penas restritivas de direito são substitutivas das penas privativas de liberdade (art. 44 do CP), o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de sua aplicação de forma alternativa ou cumulativa. Veja o que diz a norma:

Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:

- I – a interdição temporária de direitos;
- II – a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação;
- III – a prestação de serviços à comunidade.

Por fim, outro ponto importante, que se distingue da disciplina prevista no Código Penal, é a questão do assistente de acusação. O CDC estabelece a possibilidade de os legitimados do art. 82, incisos III e IV, atuarem como assistentes do Ministério Público, nos processos penais que imputem a prática de delitos que envolvam relações de consumo.

E quem são tais sujeitos?

São legitimados a atuar como assistentes de acusação: as entidades e os órgãos da Administração Pública, direta ou indiretamente, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código (indico III); e as associações legalmente constituídas há, pelo menos, um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada autorização assemblear (*inciso IV*).

4. DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO

4.1. AMPLA TUTELA NA DEFESA DO CONSUMIDOR

A tutela nas relações de consumo não se realiza apenas no âmbito do direito material. Existem diversos instrumentos e técnicas processuais específicas em favor do consumidor (inversão do ônus da prova, vedação da denunciação à lide, competência do domicílio do consumidor). O art. 83 caminha nesse sentido ao estabelecer que são cabíveis todas as espécies de ações para proteção adequada e efetiva do consumidor.

Em homenagem ao princípio da instrumentalidade do processo (processo é meio para efetivação do direito material), pode o juiz, tanto em demandas individuais ou coletivas, se valer de todas as espécies de tutela processual existentes no ordenamento jurídico, podendo, ainda, determinar as medidas necessárias para a sua efetividade, tais como busca e apreensão; remoção de coisas e pessoas; desfazimento de obra; impedimento de atividade nociva; requisição de força policial; multa diária (art. 84, §4º e 5º).

Não obstante, importante destacar que o diploma consumerista prestigia a tutela específica da obrigação do fornecedor, em detrimento das perdas e danos. Nesse sentido, o art. 84 do CDC:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2º A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa [a multa a que se refere este parágrafo são as astreintes previstas no §4º].

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito [astreintes].

4.2. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR NAS AÇÕES INDIVIDUAIS

O art. 103 prevê a possibilidade (e não a obrigatoriedade) de ajuizamento de qualquer ação individual contra o fornecedor, no foro do domicílio do consumidor. Trata-se de opção conferida ao consumidor pelo CDC, com o objetivo de facilitar o acesso aos órgãos judiciais e a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6º, VII e VIII do CDC).

Neste ponto, é importante tecermos comentário acerca da eficácia da cláusula de eleição de foro, já que esta tem o condão de definir previamente, no contrato, o foro competente para resolver futura e eventual lide entre as partes. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável **demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro**.

Esta posição intermediária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o juiz está autorizado a declarar de ofício a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor.

4.3. TUTELA COLETIVA DO CONSUMIDOR

A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo I do Título II, estabeleceu nova *summa divisio* dos direitos fundamentais, em **individuais** e **coletivos**. Assim, para além dos clássicos direitos individuais, houve a constitucionalização de uma nova gama de direitos resultantes dos denominados direitos humanos de terceira dimensão (direitos de solidariedade ou fraternidade).

Ao lado do reconhecimento de direitos coletivos, a CF/88 também trouxe importantes instrumentos para garantir sua efetividade (como o mandato de segurança coletivo, menção à ação civil pública, ampliação da ação popular, a instituição do Ministério Público).

No âmbito infraconstitucional, diversos diplomas legais têm como atributo a tutela dos direitos coletivos, com destaque para a Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular), a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública - LACP), e a Lei 8.079/90 (Código de Defesa do Consumidor). Tais diplomas estruturam o microssistema do processo coletivo. Suas normas dialogam entre si. Os arts. 90 e 117 do CDC reafirmam a integração entre as leis, e complementaridade entre as normas de tais diplomas legais.

De acordo com o art. 81 do CDC, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo **individualmente, ou a título coletivo**. O Código de Defesa do Consumidor em seu Título III, dá especial atenção tutela coletiva, e trata de relevantes aspectos da defesa do consumidor a título coletivo. O objetivo é dar efetividade ao direito material, gerar economia processual e ser instrumento para eliminação da litigiosidade de massa, alinhando-se, assim, à nova ordem constitucional inaugurada pela CF/88.

4.3.1. Categorias de Direitos Coletivos: Difusos, Coletivos em Sentido Estrito e Individuais Homogêneos

A norma do art. 81 do CDC elenca três categorias de direitos coletivos:

- I – interesses ou direitos DIFUSOS, assim entendidos, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- II – interesses ou direitos COLETIVOS, assim entendidos, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
- III – interesses ou direitos INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, assim entendidos, os decorrentes de origem comum.

DIREITO/INTERESSE	Grupo	Natureza	Origem
DIFUSO	Indeterminável	Indivisível	Situação de fato
COLETIVO EM SENTIDO ESTRITO	Determinável ou determinado	Indivisível	Relação jurídica base
INDIVIDUAL HOMOGÊNEO	Determinado	Divisível	Origem Comum

Nos INTERESSES DIFUSOS, há impossibilidade de se determinar seus titulares, porque estes são interesses genuinamente coletivos, pertencem à toda coletividade. A indivisibilidade justifica-se porque os direitos difusos pertencem a todos os titulares simultânea e indistintamente. Não podem ser compartilhados (só podem ser considerados como um todo) porque não há como se partilhar algo quando os titulares são indefinidos. Na seara consumerista, podemos citar como exemplo dessa espécie de direito transindividual, a ação coletiva que objetiva a interrupção de publicidade enganosa ou abusiva (art. 37, CDC).

Nos INTERESSES COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO, os titulares são determináveis porque possuem entre si ou com a parte contrária relação jurídica anterior. Tal relação jurídica base pode se dar entre os membros do grupo, categoria ou classe (membros de uma associação ou pertencentes a um mesmo sindicato) ou com a parte contrária (consumidores que mantêm vínculo contratual com fornecedores, por exemplo: alunos em relação à determinada escola, adquirentes de imóveis em relação à incorporadora).

Os INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS rentaram, em verdade, direitos individuais, mas que, em razão da origem comum que ostentam, recebem tratamento uniforme e dimensão coletiva, com o objetivo de se evitar decisões contraditórias e gerar economia processual. Nos direitos desta espécie, a tutela é direcionada ao ressarcimento dos danos pessoalmente sofridos por pessoas determinadas, em decorrência de um fato comum.

A sentença na ação em que se postula tal espécie de pretensão pode ser genérica e limitar-se, por exemplo, a reconhecer a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores. Em um segundo momento, caberá a cada consumidor lesado, de posse da sentença condenatória genérica transitada em julgado, promover a liquidação do dano individualmente sofrido. Caso em que a parte terá que comprovar apenas que é vítima do evento danoso, que suportou danos e a extensão de tais danos. Tendo em vista que o dever genérico de indenizar já estará reconhecido na sentença da demanda coletiva.

Importa destacar que o CDC, inspirado nas *class actions for damages* do direito norte americano, foi pioneiro em estabelecer tal categoria de interesses individuais homogêneos como espécie de direito coletivo.



Em verdade, o que define a categoria do interesse coletivo não é o direito material em si, mas sim o direito processual. Isso porque pode um único fato/acontecimento ofender mais de uma espécie de direito metaindividual e, assim, gerar pretensões de diversas naturezas, que podem ser pleiteadas, inclusive, em um mesmo processo.

EXEMPLO

Uma Ação Civil Pública vindicando o reconhecimento de abusividade de cláusula de reajuste de preço em função da idade, em contratos presentes e futuros de planos de saúde. No caso concreto, pode-se vislumbrar: I) direitos individuais homogêneos referentes aos eventuais danos experimentados por aqueles que firmaram o contrato e pagaram pelo reajuste abusivo; II) direito coletivos em sentido estrito, resultantes da suposta ilegalidade em abstrato da cláusula de reajuste por idade, em relação àqueles consumidores que embora tenham contratado o plano de saúde ainda não atingiram a idade em que seria cobrado tal reajuste; III) direitos difusos, relacionados aos consumidores futuros, coletividade formada por pessoas indetermináveis que poderiam vir a contratar com a seguradora.

Nesse sentido, Leonardo Garcia destaca que a espécie de interesse defendido na ação (difuso, coletivo ou individual homogêneo) irá depender diretamente do conteúdo e da extensão dos pedidos e da causa de pedir formulados pelo autor, permitindo-se delinear os beneficiários atuais e potenciais da tutela requerida. Nessa linha, uma única ação coletiva pode tutelar as três diferentes espécies de direitos metaindividuais. É possível, e muitas vezes recomendável, que haja cumulação de pedidos.

4.3.2. Legitimados Ativos

A tutela coletiva é instrumentalizada por meio da ação coletiva ou da ação civil pública. Em que pese, entendimentos em contrário, prevalece que as expressões (ação coletiva e ação civil pública) são sinônimas, possuindo o mesmo significado. Para alguns, a ação civil pública é uma espécie de ação coletiva.

Os legitimados ativos para as ações coletivas estão elencados no art. 82 do CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público,

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

A legitimidade para ação coletiva é disjuntiva e autônoma. Em outras palavras, qualquer dos legitimados pode propor a demanda coletiva sem a necessidade de formação de litisconsórcio ou autorização dos demais.

4.3.2.1. Legitimidade do Ministério Público

O Ministério Público possui ampla legitimidade para ajuizamento de ação que vise a tutela de direitos difusos.

Quanto aos direitos coletivos, e principalmente em relação à tutela de direitos individuais homogêneos, não há dúvidas acerca da legitimidade do MP quando a demanda trata acerca de direitos indisponíveis (como direito à saúde; direito de pessoa idosa, assegurado pelo Estatuto do Idoso; da pessoa com deficiência, assegurado pelo Estatuto próprio; de crianças e adolescentes, assegurado pelo ECA). Por outro lado, em se tratando de direitos disponíveis, a jurisprudência tem se posicionado no sentido da exigência de demonstração da relevância social do interesse pleiteado na demanda coletiva.

A relevância social é verificada através da análise da natureza da lesão, do bem jurídico afetado, da quantidade de pessoas atingidas, bem como da hipossuficiência das vítimas. Nestes casos, o Ministério Público terá legitimidade para ajuizar ações com vista a tutela de direitos coletivos e individuais homogêneos.



Caso o MP não seja o autor da ação, a sua intervenção no feito é obrigatória seja qual categoria de interesse coletivo a ação vise tutelar (art. 92 do CDC, art. 5º, §1º).

4.3.2.2. Legitimidade dos Entes Públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)

Os Entes Federativos, além de possuírem ampla legitimidade para o ajuizamento de ações coletivas, inclusive em defesa dos consumidores, também podem ocupar o polo passivo de ações coletivas. A ação civil pública pode ser ajuizada contra União, Estados, Municípios e

Distrito Federal quando tais Entes, por ação ou omissão, violarem direitos transindividuais. Neste ponto, inclusive, o entendimento do STF é no sentido da possibilidade excepcional de utilização da ação civil pública com vistas a implementar políticas públicas.

JURISPRUDÊNCIA

É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais (STF, ARE 1045038 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j.10.08.2018).

Município tem legitimidade ad causam para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos consumeristas questionando a cobrança de tarifas bancárias.

Em relação ao Ministério Público e aos entes políticos, que têm como finalidades institucionais a proteção de valores fundamentais, como a defesa coletiva dos consumidores, não se exige pertinência temática e representatividade adequada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1509586-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 (Info 626)

4.3.2.3. Legitimidade das Associações Civas

Para as associações civis ajuizarem ação coletiva, é necessário a comprovação de alguns requisitos: a) constituição há pelo menos um ano; b) pertinência temática; c) em casos excepcionais, a representatividade adequada (*vide REsp 901.936/RJ, abaixo colacionado*).

A pertinência temática exigida pela legislação, para a configuração da legitimidade em ações coletivas, consiste no nexo material entre os fins institucionais do demandante e a tutela pretendida naquela ação. É o vínculo de afinidade temática entre o legitimado e o objeto litigioso, a harmonização entre as finalidades institucionais dos legitimados e o objeto a ser tutelado na ação civil pública (STJ. 4ª Turma. REsp 1357618/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/09/2017).

Assim, por exemplo, uma associação instituída para a defesa do meio ambiente não cumprirá o requisito da pertinência temática, caso pretenda ajuizar uma ação coletiva de consumo. Neste caso, haverá ilegitimidade da associação demandante ou, para alguns, ausência de interesse de agir.

A representatividade adequada é a possibilidade de o juiz verificar, no caso concreto, que o autor tem capacidade jurídica, econômica, técnica para a defesa dos interesses coletivos, com vistas a evitar demandas temerárias ou que não sejam capazes de tutelar de modo efetivo os direitos dos substituídos. No Brasil, diferente do direito norte-americano, no qual o juiz tem o poder-dever de verificar a representatividade adequada do autor coletivo, optou-se por atribuir a legitimidade diretamente pela lei a determinadas pessoas. No entanto, segundo a novel ju-

risprudência, tal fato não impede que o juiz, de modo excepcional e no caso concreto, realize a análise da representatividade adequada da associação.

JURISPRUDÊNCIA

Quando houver sintomas de que a legitimação coletiva vem sendo utilizada de forma indevida ou abusiva, o magistrado poderá, de ofício, afastar a presunção legal de legitimação de associação regularmente constituída para propositura de ação coletiva.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.213.614-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 1º/10/2015 (Info 572).

4.3.2.3.1. Distinção entre Legitimidade Para a Ação Civil Pública (Substituição Processual) e Ação Coletiva de Rito Ordinário Proposta pelas Associações e Sindicatos como Representantes Processuais

Importa mencionar que as associações e os sindicatos podem atuar na defesa de interesses coletivos, de duas maneiras distintas e autônomas, e que, a depender da forma de atuação, diferentes serão os efeitos coisa julgada em face da coletividade. Podem, assim, atuar:

a) Na tutela de direitos metaindividuais, como substitutos processuais. Neste caso, conforme previsto no art. 81, IV do CDC, é dispensada a autorização assemblear. E os efeitos da sentença beneficiarão a todos aqueles que se encontram na mesma situação fatora, independentemente de serem filiados à associação promotora.

b) Na tutela do direito de seus filiados, atuando como representantes processuais, com base no disposto no art. 5º, XXI da CF (“as entidades associativas quando expressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seu filiados judicial ou extrajudicialmente”) e no art. 8º, III (“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive, em questões judiciais ou administrativas”). Nestes casos, apenas os associados que autorizaram o ajuizamento da demanda serão beneficiados.

4.3.2.4. Legitimidade da Defensoria Pública

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (art. 134 da CF).

Em que pese a ausência de previsão no art. 81 do CDC, a legitimidade da Defensoria Pública é expressa no art. 5º da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Assim, em face do microsistema de tutela coletiva, não há dúvidas acerca da legitimidade da instituição na promoção e proteção dos direitos coletivos dos consumidores. O que se discute são os limites dessa

atuação, considerando que a Defensoria Pública possui a missão institucional de defesa dos necessitados.

E o entendimento das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que: “ainda que a competência das Defensoria Pública para a defesa de interesses e direitos transindividuais esteja vinculada à interpretação das expressões ‘necessitados e insuficiência e recursos’, constantes respectivamente no texto dos arts. 134 e 5º, LXXIV da CF, essa interpretação deve se dar de forma ampla e abstrata, bastando que possa haver a existência de um grupo de hipossuficientes, independente de alcançar de forma indireta e eventual outros grupos mais favorecidos economicamente (STJ, AgInt no REsp 1.418.091).

4.3.3 Benefício Processual da Gratuidade na Ação Civil Pública

Nas ações coletivas, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

A gratuidade vem prevista no art. 87 do CDC. O benefício processual ocorre em favor da parte autora. E apenas quando esta atuar em substituição processual na defesa de interesses metaindividuais. Por isso, a isenção não se aplica ao sindicato ou à associação quando atuarem como representantes de seus filiados.

Todavia, o parágrafo único do art. 87 ressalva que, em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

O art. 18 da Lei 7.347 possui redação semelhante a do artigo em questão, assegurando a gratuidade de justiça em toda e qualquer ação civil pública. Ao interpretar tal norma, o STJ firmou entendimento que, por critério de simetria, não cabe condenação do réu em ação civil pública, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo comprovada má-fé (STJ. EDcl no REsp 1320701/DF).

No entanto, tal entendimento não se aplica aos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e mesmo que promovidos em litisconsórcio. Conforme preceitua a Súmula 345 do STJ: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.

4.3.4 Competência

A competência nas ações coletivas é estabelecida de forma absoluta em razão do local do dano, conforme previsão do art. 93 do CDC, repetida no art. 2º da Lei 7.347/85.

A competência nessas ações, embora fixada em razão do local do dano (competência territorial), por ser também de índole funcional, é absoluta e, portanto, inderrogável e improrrogável por vontade das partes.

A extensão do dano é o fator que irá definir com maior precisão o foro competente. Isso porque, quando o dano for local, a competência será da comarca em que este houver ocorrido. Se o dano atingir todo o Estado ou o Distrito Federal, a competência será da capital do respectivo Ente Federativo. Para os danos de âmbito nacional, a competência será do Distrito Federal ou da capital de qualquer Estado da Federação (art. 93 do CDC).

No entanto, antes de averiguar qual o foro competente necessário, seja estabelecida a Justiça competente, se Federal ou Estadual. A natureza jurídica do fornecedor é que irá definir a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CF (“aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”).

Quanto à competência para a execução do título judicial formado na ação de conhecimento coletivo, o §2º do art. 98 dispõe ser competente o juízo: da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; ou da ação condenatória, quando coletiva a execução.

Em que pese tal previsão, a jurisprudência do STJ entende que, em relação à competência para a liquidação dos danos individuais decorrentes de condenação em tutela de direito individual homogêneo, deve-se aplicar a regra do foro do domicílio do autor, previsto no art. 101, I, que regula a competência das ações individuais do consumidor (REsp 1.243.887).

4.3.5. Coisa Julgada

Coisa julgada é a imutabilidade dos efeitos da sentença, adquirida com o trânsito em julgado. Nas ações coletivas a coisa julgada, se projeta sobre a coletividade substituída. No entanto, tais efeitos se diferenciam daqueles típicos das ações individuais. Nestas, o efeito da sentença se opera tanto para beneficiar quando para prejudicar ambas as partes (procedência ou improcedência do pedido).

Por outro lado, a coisa julgada no processo coletivo se opera a modo distinto, pois é direcionada a beneficiar indistintamente o grupo lesado, mas não a prejudicar seus interesses individuais. Veja a redação da norma do CDC:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I – erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; **[direitos difusos]**

II – ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; **[direitos coletivos]**

III – erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81; **[direitos individuais homogêneos]**

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

Assim, podemos resumir a disciplina da coisa julgada e dos efeitos subjetivos das decisões proferidas em ações coletivas da seguinte forma:

- a) quando a sentença é de procedência, produz imutabilidade erga omnes ou ultra partes para beneficiar todas as vítimas e sucessores (coisa julgada *secundum eventum litis*);
- b) quando a sentença é de improcedência por ausência de provas na ações que tratam acerca de direitos difusos e coletivos, é possível que seja proposta nova ação, pelo legitimado coletivo, se fundada em prova nova (coisa julgada *secundum eventum probationis*);
- c) a improcedência não prejudicará os direitos individuais (art. 103, §§ 1º, 2º e 3º do CDC). Veja, no quadro abaixo, como se operam os efeitos da coisa julgada:

INTERESSE	SENTENÇA	RELAÇÃO DEMANDA COLETIVA E INDIVIDUAL
DIFUSO	ERGA OMNES, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova.	Não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
COLETIVO	ULTRA PARTES, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe , salvo improcedência por insuficiência de provas.	

INTERESSE	SENTENÇA	RELAÇÃO DEMANDA COLETIVA E INDIVIDUAL
INDIVIDUAL HOMOGÊNEO	ERGA OMNES, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores.	Em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

SENTENÇA	DIFUSOS	COLETIVOS STRICTO SENSU	INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
PROCEDENTE	Fará coisa julgada erga omnes.	Fará coisa julgada ultra partes.	Fará coisa julgada erga omnes.
IMPROCEDENTE COM EXAME DAS PROVAS	Fará coisa julgada erga omnes.	Fará coisa julgada ultra partes.	
	Impede nova ação coletiva.	Impede nova ação coletiva.	Impede nova ação coletiva.
	O lesado pode propor ação individual.	O lesado pode propor ação individual.	O lesado pode propor ação individual se não participou da ação coletiva.
IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS	Não fará coisa julgada erga omnes.	Não fará coisa julgada erga omnes.	Impede nova ação coletiva.
	Qualquer legitimado pode propor nova ação coletiva, desde que haja prova nova.	Qualquer legitimado pode propor nova ação coletiva, desde que haja prova nova.	O lesado pode propor ação individual se não participou da ação coletiva. Logo, não se admite a regra secundum eventum probationis (impossível a repositura da mesma demanda coletiva diante da improcedência por falta de provas).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não é possível a repositura de ação coletiva de direitos individuais homogêneos julgada improcedente, ainda que por falta de provas. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1843e35d41ccf6e63273495ba42df3c1>.

III – ERGA OMNES, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

Se a ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos for julgada PROCEDENTE	a sentença fará coisa julgada erga omnes e qualquer consumidor pode se habilitar na liquidação e promover a execução, provando o dano sofrido.
Se a ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos for julgada IMPROCEDENTE (não importa o motivo)	os interessados individuais que não tiverem intervindo no processo coletivo como litisconsortes (art. 94 do CDC) poderão propor ação de indenização a título individual. Ex.: os consumidores do medicamento que não tiverem atendido ao chamado do art. 94 do CDC e não tiverem participado da primeira ação coletiva poderão ajuizar ações individuais de indenização contra a empresa. não cabe a repropositura de nova ação coletiva mesmo que por outro legitimado coletivo (não importa se ele participou ou não da primeira ação; não pode nova ação coletiva).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não é possível a repropositura de ação coletiva de direitos individuais homogêneos julgada improcedente, ainda que por falta de provas. *Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1843e35d41ccf6e63273495ba42df3c1>>*

4.3.6. Execução da Sentença de Procedência da Ação que Pleiteia Direitos Individuais Homogêneos

Como vimos, o direito individual homogêneo tem natureza de direito individual. Por essa razão, a sentença coletiva, que condena o réu em face dos danos gerados aos sujeitos titulares de cada direito individual (sentença genérica), forma título hábil a ser executado individualmente por cada um dos indivíduos beneficiados por ela.

Na maioria dos casos, será necessário proceder à fase de liquidação de sentença, na qual o liquidante individual comprovará ter sofrido dano (e, portanto, ser beneficiário da sentença coletiva), bem como irá comprovar o *quantum* do dano sofrido.

A execução individual não possui qualquer especialidade procedimental. O ponto de interesse fica por conta da possibilidade da execução pseudocoletiva e da execução por fluid recovery.

O art. 97 do CDC dispõe que “a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82”.

A primeira parte do dispositivo se refere à execução individual conforme mencionamos acima (sendo esta a regra nos direitos individuais homogêneos). A segunda parte do dispositivo é

completada pelo disposto no art. 98 que prevê que: “A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelo legitimados que trata o art. 82, abrangendo vítimas cujas indenizações já tiverem sido ficadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções”.

Neste caso, a realização do comando indenizatório pode ser promovida diretamente pelo legitimado coletivo em favor dos consumidores lesados (beneficiários da sentença coletiva). Por isso, é denominada pela doutrina de execução pseudocoletiva, pois não obstante o legitimado ativo seja coletivo, a execução será individual (haja vista, o valor decorrente da indenização ser destinado a cada vítima lesada).

Por outro lado, a execução por *fluid recovery* é execução propriamente coletiva, destinada a um fundo criado pela Lei n. 7.347/85 (parágrafo único do art. 100). Sua disciplina está prevista no art. 100 do CDC:

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.

Trata-se de execução subsidiária, que apenas tem lugar quando decorrido o prazo de um ano do trânsito em julgado da sentença, não houver interessados habilitados em número compatível com a gravidade do dano. Não há previsão normativa de publicação de edital para o transcurso do prazo. Mas o STJ se posicionou no sentido de ser necessária a publicação de edital específico para tanto.

O objetivo da execução por *fluid recovery* é dar efetividade ao comando sentencial e evitar o lucupletamento ilícito do réu, principalmente naqueles casos onde os danos individualmente gerados são ínfimos, o que dificilmente incentivará os indivíduos à execução. No entanto, somados os danos individuais, o prejuízo causado pelo réu ganha relevância. Como exemplo, cobrança indevida de R\$3,00 reais a mais em determinado pedágio por um ano. Um consumidor que tenha passado duas vezes por mês naquele pedágio não teria interesse em executar o comando da sentença. Mas, visto de forma global, se naquele ano mais de 500 mil carros tenham passado naquele pedágio, nota-se que o prejuízo gerado pelo réu foi substancial.

5. CONVENÇÃO COLETIVA DE CONSUMO

Por fim, em suas últimas previsões, o CDC, no art. 107, estabelece a possibilidade de pactuação entre as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores de Convenção Coletiva de Consumo. O objetivo é disciplinar as relações de consumo, no que diz respeito ao preço, à quantidade, à qualidade, à garantia e às características de produtos e serviços, bem como em relação à reclamação e à composição do conflito de consumo. O instrumento passa a ser vinculante após o registro no cartório de títulos e documentos. Veja o que diz a norma:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e às características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

6. SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC)

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é formado por diversas entidades oficiais (públicas) e privadas de todas as esferas federativas (federais, estaduais, distritais e municipais) de defesa do Consumidor.

O objetivo do SNDC é estabelecer atuação articulada e uniforme entre os diversos órgãos e entidades de defesa do consumidor. Isso porque é competência comum de todos os entes federativos interpretar e implementar as normas prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Conforme leciona Leonado Bessa:

Para a importante tarefa de promover a integração e harmonia entre esses diversos órgãos, foi criado, pelo Decreto 2.181/97 o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, no âmbito da Secretaria de Direito Econômico - SDE do Ministério de Justiça. Em maio de 2012, com a edição do Decreto 7.738, as atribuições do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor foram assumidas pela Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon, a qual integra a estrutura do Ministério da Justiça.

As atribuições da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor estão expressamente prevista no art. 103 do CDC, que prevê expressamente que:

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

- I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor;
- II – receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
- III – prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;
- IV – informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação;
- V – solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente;
- VI – representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições;

VII – levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores;

VIII – solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços;

IX – incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;

XIII – desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica.

Por meio do Decreto 10.417 de 7 de julho de 2020, foi instituído o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, com a finalidade de assessorar o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública na formulação e na condução da Política Nacional de Defesa do Consumidor, e, ainda, formular e propor recomendações aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para adequação das políticas públicas de defesa do consumidor.

Os órgãos de defesa do consumidor que integram o SNDC atuam em rede. Não há hierarquia entre eles, mas, sim, autonomia. Assim, em que pese a Senacon como órgão federal, coordenar o SND por meio de recomendações jurídicas e administrativas, suas manifestações não possuem caráter coercitivo.

Em âmbito estadual e municipal, a atuação em defesa do consumidor fica por conta dos PROCONS Estaduais e Municipais. Tais órgãos atuam tanto de forma preventiva (exs.: educação para o consumo; orientação de fornecedores), como de forma repressiva (exs.: aplicação de multa a fornecedor que comete irregularidade no mercado).

RESUMO

Competência: Competência legislativa concorrente em matéria consumerista (art. 24, V e VIII da CF/88). Atribuição de fiscalização concorrente entre todos os Entes Federativos (art. 55, §1º do CDC).

Sanções administrativas: qualquer violação às normas de defesa do consumidor enseja a aplicação das sanções administrativas previstas no art. 56 do CDC, sem prejuízo da aplicação de sanções de natureza cível (responsabilidade civil pelo dano causado) e sanções penais (caso a conduta também seja tipificada como infração penal).

São sanções administrativas: multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto, suspensão de fornecimento de produtos ou serviço, suspensão temporária de atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; intervenção administrativa e imposição de contrapropaganda.

Infrações penais: o CDC prevê 12 tipos penais, cujo bem jurídico são as *relações de consumo*. A ação penal de todos é pública incondicionada. Todos os delitos são de menor potencial ofensivo (pena máxima cominada de até 2 anos), portanto, são de competência dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95). São, por isso, apurados mediante termo circunstanciado (art. 69) e a eles se aplicam os institutos despenalizadores próprios da Lei dos Juizados (composição dos danos civis, transação penal. E, também, suspensão condicional do processo).

Apenas DUAS modalidades admitem CULPA (art. 63, §2º e art. 66, § 2º), os demais são TODOS DOLOSOS.

Quanto ao preceito secundário, todos são apenados com DETENÇÃO e/ou MULTA.

São circunstâncias agravantes dos crimes previstos no CDC: serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade; ocasionarem grave dano individual ou coletivo; dissimular-se a natureza ilícita do procedimento; serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais; e quando cometidos por servidor público ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima ou em detrimento de operário ou ruralista, de menor de dezoito ou maior de sessenta anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental interdita-das ou não.

No CDC, as penas restritivas de direito podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente com as penas privativas de liberdade e multa.

Defesa do consumidor em juízo

- O juiz, seja em demandas individuais ou coletivas, pode se valer de todas as espécies de tutela processual existentes no ordenamento jurídico e, ainda, determinar as medidas necessárias para a sua efetividade, tais como busca e apreensão; remoção de coisas e pessoas; desfazimento de obra; impedimento de atividade nociva; requisição de força policial; multa diária (art. 84, §4º e 5º).
- Diploma consumerista prestigia a tutela específica da obrigação do fornecedor em detrimento das perdas e danos.
- Competência do Domicílio do Consumidor nas Ações Individuais (art. 103, CDC).

Tutela Coletiva do Consumidor

O CDC prevê três categorias diferentes de direito coletivo, são elas:

DIREITO/INTERESSE	Grupo	Natureza	Origem
DIFUSO	Indeterminável	Indivisível	Situação de fato
COLETIVO EM SENTIDO ESTRITO	Determinável ou determinado	Indivisível	Relação jurídica base
INDIVIDUAL HOMOGÊNEO	Determinado	Divisível	Origem Comum

Legitimados ativos para as ações coletivas (art. 82): o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. E Defensoria Pública (Lei 7.347/85).

Benefício Processual da Gratuidade na Ação Civil Pública

A competência das ações coletivas é estabelecida de forma absoluta em razão do local do dano, conforme previsão do art. 93 do CDC, repetida no art. 2º da Lei 7.347/85.

Coisa julgada nas ações coletivas:

INTERESSE	SENTENÇA	RELAÇÃO DEMANDA COLETIVA E INDIVIDUAL
DIFUSO	ERGA OMNES, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova.	Não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
COLETIVO	ULTRA PARTES, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe , salvo improcedência por insuficiência de provas.	
INDIVIDUAL HOMOGÊNEO	ERGA OMNES, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores.	Em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

Convenção Coletiva de Consumo (art. 107): disciplinar as relações de consumo no que diz respeito ao preço, à quantidade, à qualidade, à garantia e às características de produtos e serviços, bem como em relação à reclamação e à composição do conflito de consumo. Pactuada entre entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (VUNESP/HORTOPREV-SP/ASSESSOR JURÍDICO/2022) Assinale a alternativa que trata corretamente dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, conforme entendimento do Código de Defesa do Consumidor.

- a) Interesses ou direitos coletivos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
- b) Interesses ou direitos difusos são os decorrentes de origem comum.
- c) Interesses ou direitos individuais homogêneos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- d) Interesses ou direitos coletivos são os transindividuais, de natureza divisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
- e) A defesa coletiva poderá ser exercida somente quando se tratar de interesses ou direitos coletivos.

002. (CESPE-CEBRASPE/DPE-DF/ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DIREITO/2022) Julgue o item a seguir, acerca de relações de consumo, infrações penais e legitimidade para a propositura de ações coletivas, de acordo com o estabelecido na legislação consumerista.

Considere que determinado indivíduo tenha praticado crime tipificado no Código de Defesa do Consumidor durante período de calamidade pública. Nessa situação hipotética, o momento em que foi praticado o crime é, conforme previsto na legislação, circunstância agravante a ser considerada pelo magistrado no momento de aplicação da pena.

003. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-MS/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS-REMOÇÃO/2021) Na sistemática da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), especiais condições do ofendido estão previstas em desfavor do autor do fato. Nesse contexto normativo, é INCORRETO afirmar que configura agravante do crime consumerista ser ele praticado em detrimento de:

- a) Operário ou rurícola.
- b) Menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos.
- c) Pessoa portadora de deficiência mental, ainda que não interdita.
- d) Pessoa portadora de deficiência física, nas relações de consumo de produtos ou serviços relacionados à respectiva deficiência.

004. (CESPE/TJ-BA/CONCILIADOR/2022) O CDC autoriza que ação civil coletiva de responsabilidade por danos individuais sofridos – defesa de interesses individuais homogêneos – seja proposta

- a) pelo PROCON, sendo imprescindível a atuação do Ministério Público.
- b) pelos indivíduos que tenham sofrido os danos, caso em que se dispensa a atuação do Ministério Público.
- c) pelas vítimas da relação de consumo, sendo imprescindível a atuação do Ministério Público.
- d) por associações legalmente constituídas, caso em que se dispensa a atuação do Ministério Público.
- e) pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, sendo prescindível a atuação do Ministério Público.

005. (INSTITUTO PRÓ-MUNICÍPIO/PREFEITURA DE MASSAPÊ-CE/PROCURADOR/2019) Segundo Hugo Nigro Mazzilli, a distinção entre as categorias de direitos transindividuais deve ser buscada nas suas origens. Assim, “a) se o que une interessados determináveis é a mesma situação de fato (p. ex., os consumidores que adquiriram produtos fabricados em série com defeito), temos interesses individuais homogêneos; b) se o que une interessados determináveis é a circunstância de compartilharem a mesma relação jurídica (como os consorciados que sofrem o mesmo aumento ilegal das prestações), temos interesses coletivos em sentido estrito; c) se o que une interessados indetermináveis é a mesma situação de fato (p. ex., os que assistem pela televisão à mesma propaganda enganosa), temos interesses difusos.” MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e outros interesses difusos e coletivos. 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 41). Numa situação hipotética, ocorreu uma explosão na Praça de Alimentação de um Shopping, vitimando várias pessoas. Neste caso, o direito presente nessa situação jurídica se enquadra no conceito de:

- a) Direitos coletivos em sentido estrito.
- b) Interesses individuais homogêneos.
- c) Interesses individuais indeterminados.
- d) Direitos individuais simples.

006. (IBFC/FSA-SP/ADVOGADO I/2019) O Código de Defesa do Consumidor traz disposições acerca da defesa coletiva do consumidor em juízo. Com relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Os interesses ou direitos difusos são definidos pelo Código de Defesa do Consumidor como os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- () Para a defesa coletiva, são legitimadas, dentre outros, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, dispensada a autorização assemblear.
- () O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V
- b) V, F, V
- c) F, V, V
- d) V, V, F

007. (CESPE-CEBRASPE/TJ-BA/JUIZ LEIGO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nas ações coletivas, a sentença fará coisa julgada ultra partes quando julgado procedente o pedido em ações de defesa de interesses e direitos

- a) coletivos, não induzindo litispendência para ações individuais.
- b) individuais homogêneos, não induzindo litispendência para ações individuais.
- c) difusos e coletivos, induzindo litispendência para ações individuais.
- d) difusos, não induzindo litispendência para ações individuais.
- e) coletivos, induzindo litispendência para ações individuais.

008. (CESPE-CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELLECTUAL-DIREITO/2020) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor.

As circunstâncias de crime tipificado no Código de Defesa do Consumidor são agravadas quando tal crime é cometido por servidor público.

009. (FCC/TJ-GO/JUIZ SUBSTITUTO/2021) No tocante à defesa do consumidor em juízo,

- a) para a defesa dos direitos e interesses protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor admitem-se somente ações condenatórias e mandamentais, por serem demandas aptas a pleitear e conceder a tutela específica da obrigação.
- b) a indenização por perdas e danos poderá abranger danos materiais e morais e far-se-á com prejuízo de multa.
- c) nas ações coletivas não haverá adiantamento de despesas ou honorários periciais, mas incidirá como regra a condenação da associação autora em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo se obtiver o benefício da gratuidade judiciária.
- d) em caso de litigância de má-fé, os diretores responsáveis pela propositura de ação coletiva serão diretamente condenados nos ônus sucumbenciais e eventuais perdas e danos, isentada a associação autora.
- e) para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.

010. (QUADRIX/CORE-PR/ASSESSOR JURÍDICO/2021) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A simples cobrança indevida do consumidor pelo fornecedor, sem que haja inscrição em cadastro restritivo de crédito, já produz dano moral presumido e indenizável.

011. (QUADRIX/CORE-PR/ASSESSOR JURÍDICO/2021) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A revisão judicial de taxa de juros remuneratórios é livre sempre que se tratar de contratos sob o regime de direito do consumidor.

012. (IBGP/PREFEITURA DE DORES DO INDIAÍ-MG/ADVOGADO PROCON/2021) Acerca das ações coletivas para a defesa do consumidor em juízo, assinale a alternativa **INCORRETA**:

a) O Ministério Público poderá propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou de seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados, sendo que a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores.

b) Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor da ação ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

c) Nas ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos propostas por associações, o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

d) A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado, a qual deverá ser proposta perante o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução coletiva; e perante o juízo da ação condenatória, no caso de execução individual.

013. (CESPE-CEBRASPE/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) De acordo com as regras de responsabilidade administrativa previstas no CDC, não se exige a condição de reincidência do fornecedor apenas a aplicação da pena administrativa de

a) cassação de alvará de licença.

b) interdição total de estabelecimento.

c) revogação de concessão ou permissão de uso.

d) suspensão temporária da atividade.

e) intervenção administrativa.

014. (VUNESP/CODEN-SP/ADVOGADO/2021) Numa ação coletiva lato sensu, em que se discutia a enganiosidade de uma publicidade, o Juiz julgou a ação totalmente procedente. Essa transitou em julgado. Assim, é correto afirmar que a decisão

- a) não forma coisa julgada, tendo em vista ser derivada de ação coletiva.
- b) terá efeitos erga omnes, por se tratar de interesses difusos.
- c) surtirá efeitos ultra partes, por dizer respeito a direitos individuais homogêneos.
- d) conterà efeitos erga omnes, por ter analisado direitos coletivos *stricto sensu*.
- e) não terá efeitos, por ser decisão que não analisou o mérito da questão.

015. (CESPE-CEBRASPE/TJ-BA/JUIZ LEIGO/2019) Empresa especializada em festas infantis em determinado estado da Federação lançou no mercado um brinquedo inflável que, inicialmente, não oferecia qualquer perigo aos usuários. Posteriormente, a empresa constatou que o brinquedo liberava um gás que poderia sufocar as crianças. Mesmo após a descoberta, entretanto, a empresa continuou utilizando o brinquedo, sem ter informado à autoridade competente ou aos seus consumidores do perigo oferecido pelo produto que lançara no mercado. Nessa situação hipotética, em eventual processo penal movido contra a empresa, poderá intervir como assistente do Ministério Público

- a) o estado da Federação e o PROCON, sendo-lhes também facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia for tempestiva.
- b) o PROCON, sendo-lhe também facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for tempestiva.
- c) o estado da Federação, sendo-lhe também facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for tempestiva.
- d) o estado da Federação, sendo-lhe vedado propor ação penal subsidiária, cuja legitimidade é exclusiva do Ministério Público.
- e) o PROCON, sendo-lhe vedado propor ação penal pública subsidiária, cuja legitimidade é exclusiva do Ministério Público.

016. (VUNESP/DAEM/PROCURADOR JURÍDICO/2019) No tocante às sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
- b) Cabe exclusivamente à União baixar normas relativas à produção, industrialização e consumo de produtos e serviços.
- c) As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas a sanções administrativas, com prejuízo das de natureza civil e penal.

d) As sanções administrativas à disposição da autoridade administrativa não podem ser aplicadas cumulativamente.

e) A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada independentemente de procedimento administrativo.

017. (VUNESP/DAEM/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Quanto aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, assinale a alternativa correta.

a) Os interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

b) Os interesses ou direitos coletivos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato.

c) Os interesses ou direitos individuais homogêneos são os transindividuais, de natureza indivisível, decorrentes de origem comum.

d) Os direitos coletivos em sentido estrito têm como característica a transindividualidade real restrita, a determinabilidade dos sujeitos titulares – grupo, categoria ou classe de pessoas –, unidos entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica-base.

e) Os interesses ou direitos difusos são também chamados “direitos acidentalmente coletivos” e decorrem de uma origem comum, cujos titulares são pessoas determinadas e o seu objeto é divisível, admitindo reparabilidade direta.

018. (INSTITUTO AOCP/PREFEITURA DE BETIM–MG/ANALISTA JURÍDICO/2020) Assinale a alternativa correta segundo o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

a) O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, desde que comprovada a existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

b) No caso de fornecimento de produtos *in natura*, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, ainda que identificado claramente seu produtor.

c) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis.

d) O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

e) Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 30 (trinta) dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

019. (IADES/BRB/ADVOGADO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, acerca da Política Nacional de Relações de Consumo, dos direitos básicos do consumidor, da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e reparação de danos, nas relações de consumo, assinale a alternativa correta.

- a) Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, com ou sem remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
- b) Um dos princípios que embasam a Política Nacional de Consumo é o da racionalização e melhoria dos serviços públicos.
- c) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresse, vedada a exoneração contratual do fornecedor.
- d) O prazo decadencial dos vícios aparentes se inicia da ciência do vício pelo(a) consumidor(a).
- e) O serviço é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

020. (IADES/BRB/ADVOGADO/2019) Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), acerca das características e dos princípios, da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e reparação de danos, da proteção contratual, da defesa do consumidor em juízo e do entendimento dos tribunais superiores nas relações de consumo, assinale a alternativa correta.

- a) O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, salvo os advindos da prestação de serviço público.
- b) A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é lícita, mesmo que não tenha havido a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
- c) A inversão do ônus da prova do CDC não se aplica aos casos de degradação ambiental.
- d) A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
- e) É subjetiva a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos crimes ocorridos no interior do estabelecimento bancário por ela agir com culpa no exercício da atividade econômica.

GABARITO

1. a
2. C
3. d
4. a
5. b
6. a
7. a
8. C
9. e
10. E
11. E
12. d
13. c
14. b
15. b
16. a
17. d
18. b
19. b
20. d

GABARITO COMENTADO

001. (VUNESP/HORTOPREV-SP/ASSESSOR JURÍDICO/2022) Assinale a alternativa que trata corretamente dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, conforme entendimento do Código de Defesa do Consumidor.

- a) Interesses ou direitos coletivos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
- b) Interesses ou direitos difusos são os decorrentes de origem comum.
- c) Interesses ou direitos individuais homogêneos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- d) Interesses ou direitos coletivos são os transindividuais, de natureza divisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
- e) A defesa coletiva poderá ser exercida somente quando se tratar de interesses ou direitos coletivos.



CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

- I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
- III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Letra a.

002. (CESPE-CEBRASPE/DPE-DF/ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DIREITO/2022) Julgue o item a seguir, acerca de relações de consumo, infrações penais e legitimidade para a propositura de ações coletivas, de acordo com o estabelecido na legislação consumerista.

Considere que determinado indivíduo tenha praticado crime tipificado no Código de Defesa do Consumidor durante período de calamidade pública. Nessa situação hipotética, o momento em que foi praticado o crime é, conforme previsto na legislação, circunstância agravante a ser considerada pelo magistrado no momento de aplicação da pena.



CDC:

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

I – serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade;

Certo.

003. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-MS/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS-REMOÇÃO/2021) Na sistemática da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), especiais condições do ofendido estão previstas em desfavor do autor do fato. Nesse contexto normativo, é INCORRETO afirmar que configura agravante do crime consumerista ser ele praticado em detrimento de:

- a) Operário ou rurícola.
- b) Menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos.
- c) Pessoa portadora de deficiência mental, ainda que não interditada.
- d) Pessoa portadora de deficiência física, nas relações de consumo de produtos ou serviços relacionados à respectiva deficiência.



CDC:

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

I – serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade;

II – ocasionarem grave dano individual ou coletivo;

III – dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;

IV – quando cometidos:

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditas ou não;

V – serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.

Letra d.

004. (CESPE/TJ-BA/CONCILIADOR/2022) O CDC autoriza que ação civil coletiva de responsabilidade por danos individuais sofridos – defesa de interesses individuais homogêneos – seja proposta

- a) pelo PROCON, sendo imprescindível a atuação do Ministério Público.
- b) pelos indivíduos que tenham sofrido os danos, caso em que se dispensa a atuação do Ministério Público.

- c) pelas vítimas da relação de consumo, sendo imprescindível a atuação do Ministério Público.
- d) por associações legalmente constituídas, caso em que se dispensa a atuação do Ministério Público.
- e) pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, sendo prescindível a atuação do Ministério Público.



CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: III - as entidades e **órgãos da Administração Pública**, direta ou indireta, **ainda que sem personalidade jurídica**, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Letra a.

005. (INSTITUTO PRÓ-MUNICÍPIO/PREFEITURA DE MASSAPÊ-CE/PROCURADOR/2019)
Segundo Hugo Nigro Mazzilli, a distinção entre as categorias de direitos transindividuais deve ser buscada nas suas origens. Assim, “a) se o que une interessados determináveis é a mesma situação de fato (p. ex., os consumidores que adquiriram produtos fabricados em série com defeito), temos interesses individuais homogêneos; b) se o que une interessados determináveis é a circunstância de compartilharem a mesma relação jurídica (como os consorciados que sofrem o mesmo aumento ilegal das prestações), temos interesses coletivos em sentido estrito; c) se o que une interessados indetermináveis é a mesma situação de fato (p. ex., os que assistem pela televisão à mesma propaganda enganosa), temos interesses difusos.” MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e outros interesses difusos e coletivos. 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 41).
Numa situação hipotética, ocorreu uma explosão na Praça de Alimentação de um Shopping, vitimando várias pessoas. Neste caso, o direito presente nessa situação jurídica se enquadra no conceito de:

- a) Direitos coletivos em sentido estrito.
- b) Interesses individuais homogêneos.
- c) Interesses individuais indeterminados.
- d) Direitos individuais simples.



DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

- Natureza divisível: a indenização a que cabe a cada um é divisível.
- Pessoas jurídicas determinadas: vítimas do evento danoso.
- Origem comum (mesma situação de fato): explosão na praça de alimentação de um shopping.

Letra b.

006. (IBFC/FSA-SP/ADVOGADO I/2019) O Código de Defesa do Consumidor traz disposições acerca da defesa coletiva do consumidor em juízo. Com relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Os interesses ou direitos difusos são definidos pelo Código de Defesa do Consumidor como os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- () Para a defesa coletiva, são legitimadas, dentre outros, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, dispensada a autorização assemblear.
- () O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V
- b) V, F, V
- c) F, V, V
- d) V, V, F



I – VERDADEIRO. CDC:

Art. 81, parágrafo único, I - **interesses ou direitos difusos**, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

II – VERDADEIRO. CDC:

Art. 82 . Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, **dispensada a autorização assemblear**.

III – VERDADEIRO. CDC:

Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação , atuará sempre como fiscal da lei.

Letra a.

007. (CESPE-CEBRASPE/TJ-BA/JUIZ LEIGO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nas ações coletivas, a sentença fará coisa julgada ultra partes quando julgado procedente o pedido em ações de defesa de interesses e direitos

- a) coletivos, não induzindo litispendência para ações individuais.
- b) individuais homogêneos, não induzindo litispendência para ações individuais.
- c) difusos e coletivos, induzindo litispendência para ações individuais.
- d) difusos, não induzindo litispendência para ações individuais.
- e) coletivos, induzindo litispendência para ações individuais.



CDC.

Art. 81, CDC. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

[...]

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

[...].

Art. 103, CDC. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

II – ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

O art. 103 trata a respeito dos efeitos da sentença em âmbito coletivo.

Por outro lado, quando as ações individuais:

Art. 104, CDC. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Letra a.

008. (CESPE-CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELLECTUAL-DIREITO/2020) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor.

As circunstâncias de crime tipificado no Código de Defesa do Consumidor são agravadas quando tal crime é cometido por servidor público.



CDC.

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

- IV – quando cometidos:
a) por servidor público, [...].

Certo.

- 009.** (FCC/TJ-GO/JUIZ SUBSTITUTO/2021) No tocante à defesa do consumidor em juízo,
- a)** para a defesa dos direitos e interesses protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor admitem-se somente ações condenatórias e mandamentais, por serem demandas aptas a pleitear e conceder a tutela específica da obrigação.
 - b)** a indenização por perdas e danos poderá abranger danos materiais e morais e far-se-á com prejuízo de multa.
 - c)** nas ações coletivas não haverá adiantamento de despesas ou honorários periciais, mas incidirá como regra a condenação da associação autora em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo se obtiver o benefício da gratuidade judiciária.
 - d)** em caso de litigância de má-fé, os diretores responsáveis pela propositura de ação coletiva serão diretamente condenados nos ônus sucumbenciais e eventuais perdas e danos, isentada a associação autora.
 - e)** para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.



- a) Errada. Art. 83, CDC:

Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis TODAS as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

- b) Errada. Art. 84, §2º, CDC:

A indenização por perdas e danos se fará SEM prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).

- c) Errada. Art. 87, CDC:

Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, SALVO comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

- d) Errada. Art. 87, parágrafo único, CDC:

Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

e) Certa. Art. 84, CDC:

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Letra e.

010. (QUADRIX/CORE-PR/ASSESSOR JURÍDICO/2021) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A simples cobrança indevida do consumidor pelo fornecedor, sem que haja inscrição em cadastro restritivo de crédito, já produz dano moral presumido e indenizável.



NÃO existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, **a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos**. AgRg no AREsp 680941/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016 (Info 579).

Errado.

011. (QUADRIX/CORE-PR/ASSESSOR JURÍDICO/2021) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A revisão judicial de taxa de juros remuneratórios é livre sempre que se tratar de contratos sob o regime de direito do consumidor.



Edição 48: Bancário. Tese 12 - Jurisprudências em Teses - STJ

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C/1973 - Tema 27)

Errado.

012. (IBGP/PREFEITURA DE DORES DO INDIAÍ-MG/ADVOGADO PROCON/2021) Acerca das ações coletivas para a defesa do consumidor em juízo, assinale a alternativa **INCORRETA**:

a) O Ministério Público poderá propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou de seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados, sendo que a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores.

b) Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o re-

sultado prático equivalente ao do adimplemento. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor da ação ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

c) Nas ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneo propostas por associações, o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

d) A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado, a qual deverá ser proposta perante o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução coletiva; e perante o juízo da ação condenatória, no caso de execução individual.



a) Errada. A alternativa está correta. CDC:

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

b) Errada. A alternativa está correta. CDC:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

c) Errada. A alternativa está CORRETA. CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. § 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

d) Certa. A alternativa esta ERRADA. CDC:

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1º A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2º **É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.**

Letra d.

013. (CESPE-CEBRASPE/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) De acordo com as regras de responsabilidade administrativa previstas no CDC, não se exige a condição de reincidência do fornecedor apenas a aplicação da pena administrativa de

- a) cassação de alvará de licença.
- b) interdição total de estabelecimento.
- c) revogação de concessão ou permissão de uso.
- d) suspensão temporária da atividade.
- e) intervenção administrativa.



CDC:

Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença (Letra a), de interdição (Letra b e de suspensão temporária da atividade (Letra d), bem como a de intervenção administrativa (Letra e), serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

Letra c.

014. (VUNESP/CODEN-SP/ADVOGADO/2021) Numa ação coletiva lato sensu, em que se discutia a enganiosidade de uma publicidade, o Juiz julgou a ação totalmente procedente. Essa transitou em julgado. Assim, é correto afirmar que a decisão

- a) não forma coisa julgada, tendo em vista ser derivada de ação coletiva.
- b) terá efeitos erga omnes, por se tratar de interesses difusos.
- c) surtirá efeitos ultra partes, por dizer respeito a direitos individuais homogêneos.
- d) conterà efeitos erga omnes, por ter analisado direitos coletivos *stricto sensu*.
- e) não terá efeitos, por ser decisão que não analisou o mérito da questão.



Art. 81, parágrafo único do CDC.

DIREITOS DIFUSOS

- transindividuais e de natureza indivisível;
- titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato;

- Exemplo: direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; patrimônio histórico; **publicidade enganosa**; moralidade administrativa.
- **EFEITOS DA SENTENÇA**
 - Sentença de Procedência gera Coisa julgada erga omnes.
 - Sentença de Improcedência com exame das provas gera Coisa julgada erga omnes. Impede nova ação coletiva. O lesado pode propor ação individual.
 - Sentença de Improcedência por falta de provas não fará coisa julgada erga omnes. Qualquer legitimado pode propor nova ação coletiva, desde que haja prova nova.

Letra b.

015. (CESPE-CEBRASPE/TJ-BA/JUIZ LEIGO/2019) Empresa especializada em festas infantis em determinado estado da Federação lançou no mercado um brinquedo inflável que, inicialmente, não oferecia qualquer perigo aos usuários. Posteriormente, a empresa constatou que o brinquedo liberava um gás que poderia sufocar as crianças. Mesmo após a descoberta, entretanto, a empresa continuou utilizando o brinquedo, sem ter informado à autoridade competente ou aos seus consumidores do perigo oferecido pelo produto que lançara no mercado. Nessa situação hipotética, em eventual processo penal movido contra a empresa, poderá intervir como assistente do Ministério Público

- a) o estado da Federação e o PROCON, sendo-lhes também facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia for tempestiva.
- b) o PROCON, sendo-lhe também facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for tempestiva.
- c) o estado da Federação, sendo-lhe também facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for tempestiva.
- d) o estado da Federação, sendo-lhe vedado propor ação penal subsidiária, cuja legitimidade é exclusiva do Ministério Público.
- e) o PROCON, sendo-lhe vedado propor ação penal pública subsidiária, cuja legitimidade é exclusiva do Ministério Público.



CDC:

Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

[...]

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

Letra b.

016. (VUNESP/DAEM/PROCURADOR JURÍDICO/2019) No tocante às sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
- b) Cabe exclusivamente à União baixar normas relativas à produção, industrialização e consumo de produtos e serviços.
- c) As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas a sanções administrativas, com prejuízo das de natureza civil e penal.
- d) As sanções administrativas à disposição da autoridade administrativa não podem ser aplicadas cumulativamente.
- e) A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada independentemente de procedimento administrativo.



a) Certa. CDC:

Art. 55, § 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

b) Errada. CDC:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

c) Errada. CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, **sem prejuízo** das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

d) Errada. CDC:

Art. 56, Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas **cumulativamente**, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

e) Errada. CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada **mediante procedimento administrativo**, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Letra a.

017. (VUNESP/DAEM/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Quanto aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, assinale a alternativa correta.

- a)** Os interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
- b)** Os interesses ou direitos coletivos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato.
- c)** Os interesses ou direitos individuais homogêneos são os transindividuais, de natureza indivisível, decorrentes de origem comum.
- d)** Os direitos coletivos em sentido estrito têm como característica a transindividualidade real restrita, a determinabilidade dos sujeitos titulares – grupo, categoria ou classe de pessoas –, unidos entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica-base.
- e)** Os interesses ou direitos difusos são também chamados “direitos acidentalmente coletivos” e decorrem de uma origem comum, cujos titulares são pessoas determinadas e o seu objeto é divisível, admitindo reparabilidade direta.



	OBJETO	ORIGEM	GRUPO	
Direito difuso	Indivisível	Comum, circunstâncias de fato	Indeterminável	Exemplo: dano ambiental.

	OBJETO	ORIGEM	GRUPO	
Direito coletivo <i>stricto sensu</i>	Indivisível	Relação jurídica base	Determinável	Exemplo: nulidade de cláusula de contrato de adesão (possível determinar quantas pessoas assinaram o contrato de adesão, mas não é possível dividir a nulidade para cada uma delas, a nulidade é igual para todos).
Direito individual homogêneo	Divisível	Comum, circunstâncias de fato	Determinável ou determinadas	Exemplo: recall de veículo defeituoso (possível determinar quantas pessoas compraram o carro defeituoso e o quanto cada uma vai receber pelo prejuízo sofrido).

Letra d.

018. (INSTITUTO AOCP/PREFEITURA DE BETIM-MG/ANALISTA JURÍDICO/2020) Assinale a alternativa correta segundo o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

- a) O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, desde que comprovada a existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
- b) No caso de fornecimento de produtos *in natura*, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, ainda que identificado claramente seu produtor.
- c) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis.
- d) O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.
- e) Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 30 (trinta) dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.



a) Errada. CDC:

Art. 12 O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

b) Errada. CDC:

Art. 18, § 5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

c) Errada. CDC:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

d) Certa. CDC:

Art. 43: § 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

e) Errada. CDC:

Art. 40 § 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

Letra d.

019. (IADES/BRB/ADVOGADO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, acerca da Política Nacional de Relações de Consumo, dos direitos básicos do consumidor, da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e reparação de danos, nas relações de consumo, assinale a alternativa correta.

a) Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, com ou sem remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

b) Um dos princípios que embasam a Política Nacional de Consumo é o da racionalização e melhoria dos serviços públicos.

- c) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.
- d) O prazo decadencial dos vícios aparentes se inicia da ciência do vício pelo(a) consumidor(a).
- e) O serviço é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.



a) Errada. CDC:

Art. 3º, § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, [...].

b) Certa. CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes **princípios**: VII - **racionalização e melhoria** dos serviços públicos.

c) Errada. CDC:

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

d) Errada. CDC:

Art. 26, § 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

e) Errada. CDC:

Art. 14, § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

Letra b.

020. (IADES/BRB/ADVOGADO/2019) Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), acerca das características e dos princípios, da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e reparação de danos, da proteção contratual, da defesa do consumidor em juízo e do entendimento dos tribunais superiores nas relações de consumo, assinale a alternativa correta.

- a) O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, salvo os advindos da prestação de serviço público.

- b) A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é lícita, mesmo que não tenha havido a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
- c) A inversão do ônus da prova do CDC não se aplica aos casos de degradação ambiental.
- d) A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
- e) É subjetiva a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos crimes ocorridos no interior do estabelecimento bancário por ela agir com culpa no exercício da atividade econômica.



a) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 601 do STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, **ainda que decorrentes da prestação de serviço público.**

b) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 609 do STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é **ilícita** se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

c) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 618 do STJ: A inversão do ônus da prova **aplica-se às ações de degradação ambiental.**

d) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 620 do STJ: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de VIDA.

e) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem **objetivamente** pelos danos gerados por **fortuito interno relativo** a fraudes e delitos praticados por terceiros no **âmbito de operações bancárias**.”

Letra d.

Daniel Carnacchioni

Juiz do TJDFT (titular da 2ª Vara da Fazenda Pública e atualmente juiz assistente da Presidência do TJDFT). Pós-graduado, mestre em Direito e doutorando em Direito Civil. Autor de obras jurídicas, em especial, do Manual de Direito Civil pela editora JusPodivm. Professor da Fundação Escola Superior do MPDFT. Palestrante sobre temas do Direito Civil.

**NÃO SE ESQUEÇA DE
AVALIAR ESTA AULA!**

**SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.**

**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!**

**PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.**

AVALIAR 